

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 6/2550

นางทับ ทิศรีชัย

โจทก์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ที่ 1 กับ

พวกรวม 2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(3)

ป.ที่ดิน มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ไม่มีข้อสัน

สำเนา

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๖/๒๕๕๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดลำปาง

ระหว่าง

ศาลปกครองเชียงใหม่

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดลำปางโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีศาลที่รับฟ้องคดีเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจ และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางทับ ทิศรัชัย โจทก์ ยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ที่ ๑ นายปิยะ พิณิจผล ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดลำปาง เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๒๐/๒๕๕๙ ความว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๖๕๐ เลขที่ดิน ๕๙๕ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ โดยความรับผิดชอบดูแลควบคุมของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ดำเนินการก่อสร้างดาดลำเหมืองตามโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองพร้อมวางท่อ (หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยก่อสร้างดาดลำเหมืองมีความสูงประมาณ ๑ เมตร ซึ่งสูงเกินกว่าระดับถนนและที่ดินของโจทก์มากและไม่มีสะพานข้ามลำเหมือง ขวางกั้นปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์และเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียง ทำให้ได้รับความลำบากในการ

สัญญา ขนส่ง และเดินทางเข้าออกที่ดินเพื่อเก็บเกี่ยวขนย้ายพืชไร่ทางการเกษตร ทั้งการก่อสร้างดังกล่าวรुकล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ตารางวา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ จำเลยทั้งสองอาจใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ และให้รถขนดาดลำเหมืองดังกล่าวในส่วนที่รुकล้ำที่ดินของโจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขปรับปรุงสร้างสะพานข้ามดาดลำเหมืองเปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ และดำเนินการรถขนดาดลำเหมืองในส่วนที่รुकล้ำที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การดำเนินการก่อสร้างดาดลำเหมืองเป็นโครงการของจำเลยที่ ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำและระบบขนส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะก่อสร้างจำเลยทั้งสองจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ดาดลำเหมืองจะพาดผ่าน และแจ้งให้เจ้าของที่ดินที่ดาดลำเหมืองผ่านทราบว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยการสละที่ดินเป็นหนังสือ ต่อมากลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินมีหนังสือยินยอมไว้เป็นหลักฐาน โจทก์มอบหมายให้นายมงคล คำปิว ซึ่งเป็นผู้ครอบครองแทนลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว ต่อมาจำเลยทั้งสองดำเนินการก่อสร้างดาดลำเหมืองตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายจนแล้วเสร็จ โจทก์ไม่เคยได้แย่งคัดค้านหรือกล่าวอ้างแสดงกรรมสิทธิในที่ดินที่ก่อสร้างดาดลำเหมือง ต่อมาจำเลยทั้งสองจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงผลกระทบและความเดือดร้อนที่ได้รับจากโครงการ โดยจัดให้มีการประชุมและร่วมกันแสดงความคิดเห็น นายสิน ทิศรัชัย สามีโจทก์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความยินยอมและสมัคร

ใจให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และขอให้จำเลยทั้งสองแก้ไขปัญหาทางเข้าออกเนื่องจาก
ดาดลำเหมืองสูง จำเลยทั้งสองจึงดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเปิดลำเหมืองเป็นทางสำหรับประชาชนเข้าออกเพื่อขน
ผลิตผลการเกษตรจำนวน ๒ จุดคือ ที่บริเวณกลางเหมืองและหัวเหมืองและดำเนินการ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนตามที่
กล่าวอ้าง นอกจากนี้จำเลยทั้งสองไม่ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์จำนวน ๒๐
ตารางวา เนื่องจากที่ดินที่ดาดลำเหมืองผ่านเป็นที่สาธารณะมีลักษณะเป็นลำเหมือง
เก่า และอยู่ในความดูแลของจำเลยทั้งสอง การดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่จำเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากโจทก์ การก่อสร้างดาดลำเหมืองรुक้ำที่ดินของโจทก์และโจทก์มี
แนวเขตจำนวนเท่าใดยังเป็นปัญหาที่จะต้องมีการรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการ
และยังไม่ได้มีการรังวัดแนวเขตกันแต่อย่างใด อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องว่า
กล่าวกันอีกชั้นหนึ่ง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

อนึ่ง จำเลยทั้งสองให้การโต้แย้งว่าคดีนี้เป็นข้อพิพาทที่โจทก์เป็นผู้เสียหายฟ้อง
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำเลยขอให้รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกระทำอื่นใดโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ไม่ใช่ศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดลำปางเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใจ จำเลยที่ ๑ เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจหน้าที่จัด
ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก อันเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ การที่จำเลยทั้งสองดำเนินการตามโครงการพิพาทด้วยการสร้างดาดลำเหมืองเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร การอุปโภค การป้องกันอุทกภัย ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวในการจัดระบบบริการสาธารณะ ดังนั้น เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครอง คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลปกครองเชียงใหม่เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า โจทก์กล่าวหาว่า จำเลยทั้งสองได้ก่อสร้างดาดลำเหมืองซึ่งสูงกว่าระดับถนนและที่ดินของโจทก์ ไม่มีสะพานข้ามลำเหมืองและขวางกั้นปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์และที่ดินข้างเคียง ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อีกทั้งการก่อสร้างดังกล่าวได้รुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม จำเลยทั้งสองโต้แย้งคัดค้านว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้รुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ เนื่องจากที่ดินที่ดาดลำเหมืองผ่านเป็นที่สาธารณะมีลักษณะเป็นลำเหมืองเก่า และที่ดินดังกล่าวอยู่ในความดูแลของจำเลยทั้งสอง ดังนั้น ตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยทั้งสองยังมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของโจทก์หรือเป็นที่สาธารณะ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือให้จำเลยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามคำขอ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบ หรือที่ดินพิพาทเป็นลำเหมืองสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของจำเลยทั้งสอง แล้วจึงจะพิจารณาได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นละเมิดหรือไม่ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายกันเพียงใด และต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินว่าผู้ใด

มีสิทธิดีกว่ากันเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ตามนัยคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๐/๒๕๔๙ และที่ ๑๑/๒๕๔๙

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว คดีนี้โจทก์เป็นราษฎรยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำโจ้ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การสรุปได้ว่า โจทก์อ้างว่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๖๕๐ เลขที่ดิน ๕๙๕ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสอง อันเนื่องมาจากการก่อสร้างดาดลำเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาระบบชลประทานและจัดทำระบบขนส่งน้ำเพื่อการเกษตรตามโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสอง โดยจำเลยที่ ๑ ก่อสร้างดาดลำเหมืองสูงเกินกว่าระดับถนนและที่ดินของโจทก์มาก และขวางกั้นปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์และเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียง ทำให้ได้รับความลำบากในการสัญจร ขนส่ง และเดินทางเข้าออกที่ดิน และการก่อสร้างดังกล่าวรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ โจทก์เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ ขอให้ชดเชยค่าเสียหาย แก้ไขปรับปรุงสร้างสะพานข้ามดาดลำเหมือง เปิดทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ และดำเนินการรื้อถอนดาดลำเหมืองในส่วนที่รุกล้ำที่ดินของโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองให้การว่า การก่อสร้างดาดลำเหมืองได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินที่ดาดลำเหมืองผ่าน นายมงคล คำปัว ซึ่งเป็นผู้ครอบครองแทนโจทก์ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน โจทก์

ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านหรือกล่าวอ้างแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ก่อสร้างศาลลำเหมือง ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ และหลังจากการก่อสร้างแล้ว เสร็จมีการประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น สามीโจทก์ยังคงให้ความยินยอม และสมัครใจให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและขอให้จำเลยทั้งสองแก้ไขปัญหาทางเข้าออก เนื่องจากศาลลำเหมืองสูงซึ่งจำเลยทั้งสองดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ จำเลยทั้งสองไม่ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เนื่องจากที่ดินที่ศาลลำเหมืองผ่านเป็นที่สาธารณะ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นลำเหมืองสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญแล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป ดังนั้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่ความ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางทับ ทิศรัชัย โจทก์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ที่ ๑ นายปิยะ พินิจผล ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ปัญญา ถนอมรอด (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายปัญญา ถนอมรอด) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) อัครวิทย์ สุมาวงศ์

(นายอัคราทร จุฬารัตน) (นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท สายัณห์ อรรถเกษม (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(สายัณห์ อรรถเกษม) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) พรชัย รัศมีแพทย์

(นายพรชัย รัศมีแพทย์)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

??

??

??

??

๕

()

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน